

1514196-61.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Latrocínio

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... razoável é a condenação do réu por roubo majorado pelo uso de arma de fogo. Passo à dosimetria da pena.

Fixo a pena base do crime de roubo acima do mínimo legal, ou seja, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, em razão das circunstâncias do crime, considerando-se a forma audaciosa com que o réu praticou o roubo, numa agência bancária, onde ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514196-61.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514196-61.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Latrocínio (Crime Tentado)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCO ANTONIO BATISTA FERRARI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

MARCO ANTÔNIO BATISTA FERRARI (RG 52095563-SP) foi denunciado como incurso no artigo 157, §3º, inciso II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal no dia 09 de junho de 2021, por volta das 10h45, na Avenida São Lucas, n.º 104, Pq. São Lucas, nesta cidade e comarca, mediante grave ameaça, exercida com o emprego do revólver, da marca Taurus, nº 250588, calibre 0.3, subtraiu para si, a quantia de R\$ 3.887,00 (três mil, oitocentos e oitenta e sete reais) em espécie, pertencente a Cláudio de Oliveira, efetuando disparos, após a subtração, para assegurar a impunidade e a detenção da coisa, objetivando com a violência a morte de Márcio Pereira Cruz, não se consumando o intento em face de circunstâncias alheias à sua vontade.

O acusado foi preso em flagrante (fls. 04).

O juízo de plantão homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva (fls. 63/66).

A denúncia foi recebida (fls. 86).

O réu foi regularmente citado (fls. 125) e apresentou resposta à acusação (fls. 153).

Sobreveio a decisão que manteve o recebimento da denúncia (fls. 154).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e uma testemunha arrolada em comum. Ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, com a majoração da pena base em razão da personalidade do réu, a redução pela tentativa no patamar mínimo legal, e a fixação do regime fechado.

A defesa pleiteou a absolvição do réu e, subsidiariamente, a desclassificação para a figura prevista no inciso I do § 3º do art. 157 do Código Penal; a fixação da pena-base no patamar mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; o reconhecimento da minorante referente à tentativa, com a respectiva redução no patamar máximo; a fixação de regime diverso do fechado; e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 29/33), pelo auto de apreensão (fls. 17), pelos laudos periciais (fls. 117/120, 121/124 e 173/187), bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

A vítima Márcio Pereira Cruz afirmou que é Cabo da Polícia Militar e, na data dos fatos, por volta das 10h20, estava na agência do Banco Santander, localizada na Av. São Lucas, número 104, em uma fila para fazer uso dos caixas, antes da porta de segurança. Relatou que, repentinamente, uma pessoa chegou, sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, tomando a bolsa de uma pessoa que estava na fila. Aduziu que, assim que ambos se olharam, deu voz de prisão e anunciou ser policial e o ladrão começou uma troca de tiros. Afirmou que o meliante conseguiu empreender fuga da agência, razão pela qual foi atrás dele. Aduziu que viu MARCO ANTÔNIO dispensar sua blusa, tendo ele ficado apenas com uma camiseta, e ido em direção a um ponto de ônibus, onde se passava por um transeunte comum e, posteriormente, passou a Polícia Militar, o depoente apontou o agressor no ponto de ônibus e foi feita a abordagem. Sobre os disparos, asseverou que foram três tiros.

Em juízo, o ofendido Márcio Pereira Cruz reconheceu o réu como a pessoa mais parecida ao ladrão, pois as pessoas mostradas em juízo estão bem diferentes. O réu está com óculos e cabelo cortado, e o ladrão não usava óculos e tinha o cabelo diferente. Acredita que na data dos fatos o ladrão estava usando máscara. Disse que estava no interior do banco, nos caixas eletrônicos, na fila para entrar para ser atendido pelo gerente. Aduziu que estava no lado oposto à vítima, pois havia duas filas: uma para falar com o gerente e outro para usar o caixa. Acredita que estava a uns 15 metros. Falou que estava usando o celular e achou estranho uma pessoa esperando por muito tempo e depois saiu, razão pela qual ficou observando para fora e viu que uma pessoa entrou correndo, anunciando o assalto especificamente para a vítima Cláudio. Falou que se identificou como policial, e o réu reagiu disparando a arma, razão pela qual também revidou efetuando disparos. Disse que o réu fugiu e ele correu atrás e viu quando o réu tirou a camisa e parou no ponto de ônibus se disfarçando. Informou que não perdeu o réu de vista e participou da abordagem do réu junto com os policiais que apareceram na hora. Aduziu que disparou três vezes, e o réu teria disparo duas ou três vezes, sem saber se chegou a picotar. Disse que só atirou na parte interna e um dos disparos do réu teria sido na parte externa, mas também atingiu na parte interna.

A vítima Cláudio de Oliveira afirmou que é padre e, na data dos fatos, estava no Banco Santander, para fazer um depósito e um pagamento, razão pela qual estava com uma bolsa contendo R\$3.887,00. Relatou que, subitamente uma pessoa apareceu, sacou uma arma de fogo e anunciou o roubo, tendo o declarante entregado a bolsa com os aludidos valores. Narrou que, segundos depois, uma pessoa que estava no caixa (Márcio Pereira Cruz) começou a trocar tiros, tendo o ladrão empreendido fuga. Aduziu que ambos saíram e perguntou aos demais clientes se todos estavam bem e não foi encontrado nenhum ferido.

Em juízo, o ofendido Cláudio de Oliveira narrou que tinha ido ao banco para fazer um depósito para a paróquia e estava esperando no hall de entrada, quando apareceu o indivíduo armado anunciando o assalto, entregou sua bolsa, momento em que iniciou

uma troca de tiro, e ficou sabendo que havia um policial à paisana no caixa. Disse que, depois o indivíduo fugiu, o policial foi atrás, e o ladrão foi capturado. Aduziu que a ação foi muito rápida, e não reconheceu o réu como o autor do fato. Falou que não estava prestando atenção nos caixas eletrônicos, mas ouviu os tiros assim que entregou a mala ao ladrão. Informou que recuperou logo sua mala, na delegacia, pois o réu foi logo capturado. Não lembra se o ladrão usava máscara, pois foi muito rápido, e ficou muito nervoso, anestesiado, na hora do crime. Disse que a abordagem foi no hall do banco, numa fila esperando para entrar na parte interna, pois entrava um por vez, por causa da pandemia. Afirmou que foram mais de um disparo. Não sabe dizer quem deu o primeiro disparo. Informou que o policial estava no caixa eletrônico, que fica no hall de entrada. Também não viu qual direção foram disparados os tiros. Não ouviu o policial dizendo alguma coisa. Falou que seria o próximo da fila a entrar na parte interna do banco.

Em sede policial, a testemunha Ailton José dos Santos afirmou que é vigilante da agência bancária e, por volta das 10h30, estava fazendo triagem na porta giratória, quando ouviu uma discussão seguida de disparos de arma de fogo. Aduziu que não viu o agente ingressar no estabelecimento, pois estava fazendo triagem, e que não sabe dizer quem trocou tiros.

Em juízo, a testemunha Ailton José dos Santos não reconheceu o réu como o ladrão, pois não estava reparando nas pessoas, e a ação foi muito rápida, e ficou paralisado na hora, e tentou se esconder no banheiro até parar os disparos. Afirmou que trabalhava de vigilante e estava na porta giratória, do lado de dentro, fazendo a triagem das pessoas que adentravam. Disse que só depois ficou sabendo que havia um policial no caixa eletrônico e que houve troca de tiros com o ladrão, pois não viu a ordem de assalto e nem os tiros, só ouviu os disparos. Informou que havia bastante pessoas no local. Falou que não contou o número de disparos, mas acredita que foi mais de três.

Extrajudicialmente, os policiais militares Fábio Duarte e Marcos de Loyola Weinrich Viana afirmaram que estavam em patrulha na VTR 19000, na Av. do Oratório, altura do n.º 2200, quando foram abordados por um transeunte, o que disse que o indivíduo que estava de blusa preta e parado em um determinado ponto de ônibus estava armado e teria acabado de roubar um senhor. Relataram que, diante de tal informação, identificaram o sujeito, iniciaram o procedimento de verbalização e, na mesma hora, o indivíduo começou a dizer "perdi, perdi..." e foi iniciado o procedimento de abordagem no indiciado, tratando-se de MARCO ANTÔNIO BATISTA FERRARI, sendo encontrada com ele uma arma de fogo, calibre 32, com 04 munições, sendo 03 deflagradas e 01 intacta, além de uma bolsa, contendo R\$3.887,00. Relataram que, posteriormente, uma pessoa chamada Cruz, se aproximou, se identificou como policial militar e informou que estava em uma agência bancária, quando viu o roubador, deu voz de prisão, tendo troca de tiros dentro do estabelecimento. Aduziram que, diante de tal informação, foram até o banco e constatarem os pontos de disparo, um na porta de entrada da agência e outro no hidrante localizado no interior da agência. Em juízo, a testemunha Fábio Duarte narrou que estava em deslocamento quando foi comunicado que um indivíduo estava correndo armado e teria parado no ponto de ônibus. Aduziu que, na abordagem, foram encontradas uma arma e uma bolsa com dinheiro, e o réu teria confessado um roubo, momento em que o cabo Cruz chegou e narrou sobre o assalto ao banco. Falou que teve contato com a vítima e ela teve o dinheiro recuperado. Disse que o informante era um popular. Falou que logo após a abordagem, após ter desarmado o réu, chegou o cabo Cruz dizendo que tinha feito a intervenção no assalto. Na hora não tinha qualquer informação sobre o roubo.

Em seu interrogatório extrajudicial, o acusado MARCO ANTÔNIO BATISTA FERRARI exerceu seu direito de permanecer em silêncio e de se manifestar somente em juízo. Em juízo, o réu narrou que realmente foi à agência e realizou o assalto a uma vítima, e quando já estava saindo, ouviu disparos, razão pela qual saiu correndo e sua arma disparou acidentalmente, na parte de fora, sem saber onde pegou, se na porta de vidro ou na muretinha na parte de fora. Disse que o disparo não chegou a pegar na parte de dentro, e não mirou sua arma na direção de ninguém. Informou que o policial que estava na agência não participou da sua abordagem. Disse que sua arma era velha, e acredita que sua arma tenha feito uns dois disparos.

Pelo conjunto probatório, restou devidamente comprovada a autoria do crime de roubo, porém há dúvidas para afirmar que o réu possuía o dolo, ou seja, a intenção de matar a vítima Márcio a fim de assegurar a sua impunidade e a detenção da coisa subtraída da vítima Cláudio.

Quanto ao cometimento do roubo, não há dúvidas de que o réu tenha praticado o crime, tendo-se em vista a declaração do policial Márcio, que estava à paisana no caixa eletrônico, presenciou os fatos, e perseguiu o acusado, sem perdê-lo de vista, até o momento de sua prisão, quando foi abordado em posse do bem subtraído. Ademais, para corroborar com o relato, o próprio réu confessou a prática do delito. Restou comprovada, também, de forma segura, a utilização de uma arma de fogo pelo réu, durante o crime, conforme o relato dos ofendidos, e diante da apreensão do acusado em posse da arma utilizada.

Já em relação à tentativa de latrocínio, não há indícios de que ele tenha atirado contra o policial à paisana, tentando causar a sua morte. O ofendido relatou que, após se identificar como policial, o réu teria reagido disparando a arma, razão pela qual também revidou efetuando disparos. Disse que disparou três vezes e o réu teria disparado duas ou três vezes, sem saber se chegou a picotar. O réu, por sua vez, aduziu que, após praticar o roubo e já se encontrava de saída, ouviu disparos e saiu correndo, momento em que, já no exterior do banco, sua arma teria disparado acidentalmente. Porém nenhum dos presentes souberam distinguir de quem partiu o primeiro disparo e para qual direção foram os tiros. Imagens de segurança que poderiam esclarecer como teria sido a dinâmica dos fatos não foram juntadas aos autos e nem requisitadas pela acusação. Ademais, ao que tudo indica pela perícia realizada no local, os disparos efetuados dentro da agência teriam sido realizados pelo policial em direção à saída do banco, para onde corria o acusado. Segundo o laudo, dentro do banco foram encontradas 3 cápsulas deflagradas de calibre .40, do mesmo calibre da arma utilizada pela vítima. Na arma do réu, de calibre 22, onde havia vestígios de disparo recente, também foram encontradas 3 cápsulas deflagradas. Na arma da vítima, o exame foi inconclusivo. No lado de fora da agência foi encontrado um projétil não encamisado, que pegou lateralmente na moldura metálica da porta de vidro, na parte de baixo, rente ao chão, não tendo como concluir que houve disparos da arma do réu, com animus necandi, em direção ao ofendido.

Assim, na dúvida, o caminho mais razoável é a condenação do réu por roubo majorado pelo uso de arma de fogo.

Passo à dosimetria da pena.

Fixo a pena base do crime de roubo acima do mínimo legal, ou seja, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, em razão das circunstâncias do crime, considerando-se a forma audaciosa com que o réu praticou o roubo, numa agência bancária, onde sempre há aglomerações de pessoas e a presença de segurança armada, o que aumenta o risco de haver trocas de tiros e vítimas feridas ou fatais.

Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante confissão, nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal, retornando a pena ao seu patamar mínimo haja vista que não pode ser fixada abaixo do mínimo legal. Não há agravantes.

Na terceira fase, comumente, para o caso de concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial do Código Penal, aplicar-se-ia a regra aritmética do parágrafo único do artigo 68 do CP. Ocorre que esse raciocínio sempre levaria à aplicação fixa da maior fração de aumento, a saber, 2/3. Isso fere o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º XLVI), na medida em que haveria um raciocínio prévio de que o uso da arma de fogo é um fato objetivo que não demandaria maiores considerações em cada caso concreto, de modo que bastaria o indivíduo praticar o roubo armado para que o aumento da maior fração incidisse. No entanto, não se desconhece que o uso da arma de fogo varia de caso a caso, de modo que não se pode dar o mesmo aumento de pena para pessoas que se utilizaram da arma de fogo com intensidades diversas. Então, cabe ao julgador avaliar em cada situação qual foi a intensidade do uso da arma de fogo. Outro aspecto que precisa ser ponderado é que o parágrafo único do artigo 68 não traz uma norma cogente como alguns defendem, na medida em que a expressão "pode o juiz" demonstra bem a intenção do legislador de respeitar a individualização da pena, de

modo que deve ser entendida como faculdade do julgador. Por outro lado, é certo que o parágrafo único do artigo 68 ao fazer referência de que o juiz pode "limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua" estaria fazendo comparações de critérios semelhantes de aumento; porém, observa-se que o §2º, inciso II, do artigo 157 indica parâmetros fracionários variáveis de aumento (a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade), enquanto que o §2º A, do mesmo dispositivo legal refere-se a parâmetro fixo (a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)); então, no caso específico, estaríamos diante de escolha de parâmetro fracionário distinto e, naturalmente, sempre que ocorresse um roubo à mão armada a fração fixa seria sempre de 2/3, violando de morte o já citado princípio da individualização da pena, bem como o princípio da proporcionalidade na sua vertente de proibição do excesso, uma vez que em situações mais "brandas" no uso de arma de fogo o aumento da pena seria sempre o mesmo. O ideal mesmo, do ponto de vista constitucional, é interpretar que os dois terços fixados pelo legislador indicam apenas o máximo em que o intérprete pode chegar quando ocorrer o uso de arma de fogo, podendo este avaliar caso a caso.

No presente caso, no entanto, verifica-se que se tratou de emprego ostensivo da arma de fogo, haja vista que o réu sacou a arma e, do lado de fora, de forma intencional ou acidental, a disparou. Desse modo, justifica-se o aumento na fração correspondente a 2/3.

Então, a pena definitiva a ser aplicada será de 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, no piso.

O acusado deverá cumprir pena em regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal, ante a duração da pena aplicada e a sua primariedade. Embora o crime tenha sido cometido com grave ameaça, verifica-se que o réu é jovem e a conduta delitiva foi um fato isolado em sua vida adulta.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena de reclusão excede quatro anos e o crime foi cometido com emprego de grave ameaça.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR o réu MARCO ANTÔNIO BATISTA FERRARI (RG 52095563-SP) como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

O réu deverá permanecer preso porque estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente aquele relacionado à garantia da ordem pública (anotando-se que o fato é relativamente recente), além de se assegurar a aplicação da lei penal, considerando a presente condenação. Ademais, como argumento subsidiário, o réu respondeu ao processo preso e, assim, com a condenação, deverá continuar na mesma situação.

Expeça-se guia de execução provisória, com urgência, especialmente por ter sido condenado ao regime semiaberto, visando que ele seja transferido ao regime adequado com a maior brevidade, situação que será acompanhada pelo Juízo da Execução Criminal competente.

Fica autorizada a restituição da arma de fogo apreendida com a vítima e a destruição da arma apreendida com o réu. Comunique-se à Secretaria de Estado da Segurança Pública, nos termos do art. 509 das Normas de Serviço da Corregedoria geral de Justiça.

P.I.C.

São Paulo, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA